

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS	*	CIVIL NUM: CB2025CV00256
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA	*	
Parte Demandante	*	
V.	*	SALA:306
FREDDY SALLEN AQUINO	*	
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA	*	
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES	*	SOBRE: INJUNCTION ESTATUARIO
POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A.	*	
RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA	*	
SANCHEZ Y MUNICIPIO AUTONOMO DE	*	
CABO ROJO.	*	
Parte Demandada	*	
.....		

-MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE ORDEN-

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los codemandados, Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y su Sociedad Legal de Gananciales, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representados por el abogado que suscribe y muy respetuosamente EXPONEN Y SOLICITAN:

1. El demandante presentó una moción el 27, fechada el 25 de octubre de 2025, en la que solicitó “la paralización de la obra”. **(Entrada 71)** Dicha moción no está jurada ni contiene ningún ofrecimiento de prueba que la sostenga; tampoco cumple con la Regla 8.4 de Procedimiento Civil que dispone en lo pertinente:

“La petición para que se expida una orden se hará mediante una moción, la cual, a menos que se haga durante una vista o un juicio, se hará por escrito, haciendo constar con particularidad los fundamentos legales y argumentos en que se base y exponiendo el remedio o la orden que se interesa. Deberá, además, estar acompañada de cualquier documento o affidavit que sea necesario para su resolución.”

2. De acuerdo con esa misma regla los demandados tenían 20 días para exponer su posición, al cabo de los cuales es que se entiende sometida.

3. Aun así, este Ilustre Foro dictó una Orden de paralización el 3 de noviembre de 2025 **(Entrada 73)** que es, aparte de violatoria del debido proceso de ley procesal, contraria

al estatuto que regula el injunction estatutario, al derecho constitucional al disfrute de la propiedad privada y al sustantivo que rige los permisos de construcción y su legalización.

4. Los codemandados solicitan reconsideración de dicha Orden a tenor con la Regla 47 de Procedimiento Civil, con arreglo a los fundamentos que a continuación se exponen:

a) El injunction estatutario aplicable a este caso establece que el Tribunal tiene 20 días contados a partir de la vista para emitir su sentencia. **(Véase el Artículo 14.1, Ley 161-2009)** La vista tuvo lugar el 5 de junio por lo que los 20 días vencieron el 25 de junio de 2025. El tribunal no ha notificado conforme a la ley sus dictámenes sobre su jurisdicción planteada por los demandados en la vista. Además, como expresa el codemandado, Ing. Rubio, en su moción de 2 de noviembre de 2025 **(Entrada 72)** el demandante no probó su caso, pues, ni siquiera probó su legitimación activa al no declarar.

b) El demandante no solicitó ningún remedio antes del vencimiento de ese plazo, dejando pasar casi 5 meses desde la vista por lo que incurrió en incuria.

c) El demandante sabía que los demandados habían solicitado al Municipio Autónomo de Cabo Rojo una variación a su permiso para legalizar el patio lateral que es perfectamente legalizable. Así lo admitieron en uno de sus escritos con el lenguaje siguiente:

“Que el 12 de mayo de 2025, los demandados Freddie Sallent Aquino y Mari Ann Sánchez Aquino [sic], mediante el caso Núm.2025631881-CCO-015432, radicaron una solicitud de variación de los parámetros de construcción...” **(Entrada 39)**

d) Actuando en su capacidad legal el Municipio Autónomo de Cabo Rojo emitió su endoso a la variación el 17 de junio de 2025, **(Ver Anejo I)**, por lo que los demandados solo han realizado obras de terminación para cumplir con dicho endoso.

e) El propósito del sistema de variaciones de permisos es conformar una construcción que sea legalizable.

f) El injunction estatutario no es otra cosa que un *“procedimiento legal especial”* que deberá tramitarse conforme a la ley que lo estableció. Dicho recurso no nació con la Ley 161-2009 en su Artículo 14.1, sino que tiene abolengo. (Véase, el derogado Artículo 28 de la Ley 76-1975; ***CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.***, 179 DPR 391, 408 (2010); ***Plaza las Américas v.***

N & H, 166 DPR 631, 646 (2005); **A.R.P.E. v. Rivera**, 159 DPR 429, 443 (2003); **Luan Investment Corp. v. Román**, 125 DPR 533, 544 (1990).

De conformidad con la Regla 53 de Procedimiento Civil a todos los procedimientos legales especiales, como lo es el Injunction estatutario, le aplican, en todo aquello que no sea incompatible con las disposiciones de la ley que creó el procedimiento especial, las Reglas de Procedimiento Civil.

g) Por otro lado, para que el demandante pueda presentar y mantener un Injunction tiene que tener las manos limpias, o según el término del *common law* de donde emana ese recurso en Puerto Rico: “*lilly clean hands*”. Tampoco puede incurrir en incuria. **Díaz Olivo, Litigación Civil, segunda ed rev. 2018, Ed. AlmaForte, pág. 250.**

h) El demandante no tiene las manos limpias porque mantiene un patrón de persecución contra el contratista codemandado quien se vio obligado a presentar un recurso de acecho ante el tribunal. **(Anejo II)** Y también tiene cámaras en su residencia que apuntan hacia la residencia del demandado violando su derecho a la intimidad de su hogar. **(Anejo III)**

POR TODO LO CUAL se solicita muy respetuosamente se reconsidere la Orden y en su lugar se desestime la demanda, con cualquier otro remedio que en derecho proceda.

CERTIFICO: Habiéndose presentado este escrito por el sistema electrónico de SUMAC que da notificación simultánea a las partes se cumple así con la Regla 67 de Procedimiento Civil.

En Mayagüez, Puerto Rico a 4 de noviembre de 2025.

f/Lcdo. Gabriel García Maya
RUA 4916; Colegiado Número 6,302
Nenadich 120- Oeste
PO BOX 1389
Mayagüez, Puerto Rico 00681
Teléfonos: 805-0095; 833-6981; 833-2548
Email: garciamayaa@yahoo.com